

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٢٥ أبريل سنة ٢٠١٢ م ، الموافق ٤ جمادى الآخرة
سنة ١٤٣٣هـ.

برئاسة سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبدالجواد ، وعباس الشيخ منصور
الستري، وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزيانى، والدكتور محمد
المشهداني ، ونوفل بن عبدالسلام غربال ، أعضاء المحكمة الدستورية .

وبحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم التالي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية .

المقامة من

مؤسسة مركز المنامة للتنظيفات لصاحبها عيسى عبدالحسين أحمد جعفر .
وكيلها المحامي جعفر أحمد مرهون .

ضد

- ١- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته) ويمثله جهاز قضايا الدولة .
- ٢- وزير الصحة (بصفته) .

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو سنة ٢٠٠٩ ، أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة الأمانة العامة للمحكمة طالباً الحكم ، أولاً : بقبول الطعن شكلاً ، وثانياً : بعدم دستورية المادة (٩٥) من قانون العمل رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦ المعدل ، والقرارات الوزارية الصادرة عن وزير الصحة رقم (١) لسنة ١٩٧٧ ، ورقم (٢٧) لسنة ١٩٨٤ ، ورقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتضمن المدعى عليهما رسوم الدعوى شاملة أتعاب المحاماة . وقدم ممثل الحكومة مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : بعدم اختصاص المحكمة ، وعلى سبيل الاحتياط الكلي الحكم برفض الدعوى ، وإلزام المدعي بالمصروفات . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الثاني بصفته وزيراً للصحة ، كان قد أقام الدعوى الموضوعية رقم ٧/٩٨١٨/٢٠٠٨/٠٢ أمام المحكمة الكبرى المدنية ، ضد المدعية بطلب إلزامها بسداد مبلغ ٥٠،٣٠١/٤٠٩ دينار مقابل رسوم الرعاية الصحية المستحقة عليها عن الفترة من شهر يناير ٢٠٠٥ لغاية شهر أبريل ٢٠٠٨ ، وذلك باعتبارها إحدى المنشآت الخاضعة لنظام الرعاية الصحية الأولية بموجب القرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٧٧ بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً وتعديلاته ، تطبيقاً لنص المادة (٩٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي . وأثناء نظر الدعوى أمامها ، قدم الحاضر عن المدعية مذكرة دفع فيها بعدم دستورية القرار المذكور وتعديلاته ، فقررت بجلسة ٢٠٠٩/٤/٢٩ جدية هذا الدفع ، وتأجيل الدعوى لتمكين المدعية من رفع دعوى بعدم الدستورية عملاً بالمادة (١٨/ج) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ ، فأقامت الدعوى الماثلة.

وحيث إنه عن دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر دعوى التعارض بين نص تشريعي ونص تشريعي آخر ، فإنه وإن كانت المحكمة لا تختص بنظر

التعارض بين التشريعات العادية ذات المرتبة الواحدة ، أو بينها وبين التشريعات الفرعية ، إلا أنه لما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن القرارات المطعون عليها تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعي لما تتضمنه من قواعد موضوعية وتنظيمية ، وتتولد عنها مراكز عامة ومجردة ، وأن المدعي لم يكتف ببيان التعارض بينها وبين نصوص أخرى ، وإنما يطعن أيضاً عليها بمخالفتها لنصوص الدستور ، ومبيناً وجوه مخالفتها لأحكامه ، بما يشكل منازعة دستورية تستنهض ولاية المحكمة الدستورية ، فيكون الدفع بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى من هذا الوجه بلا أساس ، مما يتعين رفضه .

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول طلب الطعن على المادة (٩٥) من قانون العمل والقرار رقم ٢٠٠٦/٢ لاتصالهما بالمحكمة بغير الطريق القانوني ، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن مناط ولاية المحكمة الدستورية على دستورية القوانين واللوائح ، هو اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية ، التي تنص على أن : ((ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي :

ج- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن) .

وحيث إن مؤدى ذلك أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية ، المقامة عن طريق الدفع الفرعي - باعتباره محركاً للخصومة الدستورية - وهو طريق قاطع في دلالته على أن القوانين واللوائح التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستورتها ، يبيده خصم أمام محكمة الموضوع ، وتقرر هي جديته ، وتصرح لمبيديه وخلال أجل لا يتجاوز شهراً برفع دعواه الدستورية ، وفي الحدود التي قررت فيها جدية الدفع ، ولم يجز المشرع - بالتالي - للأفراد إقامة الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلاً للطعن بعدم الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام ، فلا يجوز مخالفتها .

لما كان ذلك ، وكان الثابت بأوراق الدعوى ، أن المدعية قد ضمنت لائحة دعواها الدستورية طعناً بعدم دستورية نص المادة (٩٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي ، في

حين أن طلباتها أمام محكمة الموضوع قد اقتضت على الدفع بعدم دستورية القرار رقم (١) لسنة ١٩٧٧ سالف البيان وتعديلاته ، ويشمل ذلك تعديله بموجب القرار رقم ٢٠٠٦/٢ ، وقدرت المحكمة جديته بجلسة ٢٩/٤/٢٠٠٩ ، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية في حدود طلباتها ، فإن الدعوى في شقها الخاص بالطعن على نص المادة (٩٥) من قانون العمل تعد دعوى مباشرة ، ولم تتصل بالمحكمة الدستورية اتصالاً مطابقاً للأوضاع التي رسمها قانونها ، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الطعن عليها ، وبقبوله فيما عدا ذلك .

وحيث إن المصلحة الشخصية والمباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية ذا أثر في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة في دعوى الموضوع ، وبالقدر اللازم والضروري للفصل فيها ، دون زيادة أو نقصان ، وذلك التزاماً بمبدأ قرينة الدستورية لمصلحة القوانين . وإذا كانت الدعوى الدستورية تدور وجوداً وعدمًا مع المصلحة فيها ، فإن المصلحة ذاتها ، تحدد في الوقت ذاته ، نطاق الدعوى وحدوده ، ضيقاً واتساعاً ، فلا يمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو ببطلانها في النزاع الموضوعي . متى كان ذلك ، وكان الثابت بأوراق الدعوى ، أن المدعى عليها اختصمت المدعية في الدعوى الموضوعية ، بطلب إلزامها بدفع تكاليف خدمة الرعاية الصحية الأساسية ، عن الفترة من يناير ٢٠٠٥ لغاية أبريل ٢٠٠٨ ، بوصفها منشأة يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً ولا تستطيع أن توفر لعمالها تلك الخدمة كوحدة متكاملة ، وكان نص المادة الخامسة وتعديلاته بموجب القرارات الوزارية المطعون عليها هو سند المديونية التي تنطبق على وقائع الدعوى ، فإن مصلحة المدعية الشخصية والمباشرة تتحقق في الطعن على المادة الخامسة وحدها ، دون أن يؤثر في ذلك إلغاؤها بصور القرار رقم (٦) لسنة ٢٠٠٩ ، لأن إلغاء النص القانوني لا يحول دون الطعن عليه بعدم دستوريته ممن طبق عليه خلال فترة نفاذه ، باعتبار أن المبالغ موضوع المنازعة الموضوعية كانت خلال الفترة من يناير ٢٠٠٥ حتى أبريل ٢٠٠٨ ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى بنص المادة الخامسة من القرار رقم (١) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته بالقرار رقم (٢٧) لسنة ١٩٨٤ والقرار رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ وحده ، دون سواه من النصوص أو الأحكام الأخرى التي تضمنتها باقي نصوص القرار الوزاري رقم (١) لسنة ١٩٧٧ .

وحيث إن القرار ينص في مادته الخامسة على أن : ((تقوم الوزارة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار إذا كانت المنشأة لا تستطيع أن تتكفل بالرعاية الصحية للعاملين لديها كوحدة متكاملة وفقاً للشروط والمواصفات والمستويات المنصوص عليها في هذا القرار وللتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة. وفي هذه الحالة تلتزم المنشأة بأن تؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على النحو التالي :

أ- ٣٠/- ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني .

ب- ١٨/- ديناراً سنوياً عن كل عامل بحريني .

وتؤدي المبالغ المستحقة لوزارة الصحة على النحو المتقدم اعتباراً من أول يناير ١٩٧٧ على أقساط شهرية تدفع في نهاية كل شهر ، فإذا لم يتم السداد في هذا الميعاد تفرض على المنشأة فائدة قدرها ٥٪ من المبالغ المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويتعين سدادها لوزارة الصحة مع أصل المبلغ ، وتعتبر واجبة الأداء دون سند تنفيذي وتلتزم المنشأة بسدادها فور مطالبتها بها كتابياً بخطاب مسجل بعلم الوصول) .

وينص القرار رقم (٢٧) لسنة ١٩٨٤ بتعديل القرار رقم (١) لسنة ١٩٧٧ في مادته الأولى على أن : ((يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (٥) من القرار رقم (١) لسنة ١٩٧٧ والمشار إليه النص التالي :

((تؤدي المبالغ المستحقة لوزارة الصحة على النحو المتقدم على أقساط شهرية تدفع في نهاية كل شهر، فإذا لم يتم السداد في هذا الميعاد تفرض على المنشأة غرامة قدرها ٥٪ سنوياً تدفع على المبالغ المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر ، وعلى المنشأة سداد هذه المبالغ من الغرامة إلى وزارة الصحة وتعتبر واجبة الأداء دون سند تنفيذي وتلتزم المنشأة بسدادها فور مطالبتها كتابياً بخطاب مسجل بعلم الوصول) .

وينص القرار رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم (١) لسنة ١٩٧٧ في مادته الأولى على أن : ((يستبدل بنص البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة (٥) من القرار رقم (١) لسنة ١٩٧٧ بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً النص الآتي :

أ- ٤٢/- ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني اعتباراً من أول يوليو ٢٠٠٦ ، ويعدل هذا المبلغ ليكون -/٥٤ ديناراً سنوياً اعتباراً من أول يناير ٢٠٠٧) .

وتنص المادة (٩٥) من قانون العمل في القطاع الأهلي على أن: ((تلتزم المنشأة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها إذا تجاوز عددهم خمسين عاملاً ، وذلك طبقاً لما يصدره وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية من قرارات في هذا الشأن)).

وتنص المادة (١٠٧) من الدستور على أن: ((أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون ، ولا يجوز تكليف أحد بغير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون . ب- يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها)).

وتنص المادة (١٥/أ) من الدستور على أن: ((الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون)).

وتنص المادة (٣٢/أ) من الدستور على أنه: ((يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور ، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه)).

وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين - في النطاق المحدد سلفاً - وبالقدر اللازم للفصل في الدعوى الدستورية ، بأن المبالغ المقررة في المادة الخامسة وتعديلاتها من القرارات المطعون عليها ، رسوم فرضها وزير الصحة بموجب قرارات وزارية ، دون الاستناد إلى قانون أو تفويض من السلطة التشريعية المختصة بفرضها ، فضلاً عن أن نص المادة (٩٥) من قانون العمل ، التي صدرت القرارات المطعون عليها تطبيقاً له ، لم ينص على فرض مبلغ أو رسم معين مقابل توفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشأة ، مما أدى إلى تحصيل رسوم بلا نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية المختصة ، وهو ما يصممها بمخالفة نص المادتين (١٠٧/أ ، ب) و(٣٢/أ) من الدستور ، كما أنه النص المطعون فيه فرض رسومًا مقابل الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشأة ، مخالفًا بذلك حكم المادتين (٨/أ) و(٥/أ ، ج) من الدستور الذي يكفل مجانية الخدمات الصحية للمواطنين والأجانب.

وحيث إنّ الدستور ، تناول في المادة (١٠٧) منه ، الأحكام المتعلقة بأهم إيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وتكاليف مالية ، دون أن يوحد الأحكام التي تنظمها ، رغم أنها تتفق في أنها جميعاً فرائض مالية تجبها الدولة ، إذ إنه - ونظراً لتمايزها - غير في الحكم بينها ، فنص على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون ، بينما اكتفى في شأن غيرها من الضرائب والرسوم والتكاليف ، بالأ يتم التكليف بأدائها إلا في حدود القانون. ومؤدى ذلك أن المشرع الدستوري بهذه التفرقة في الأداة ، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدراً مباشراً للضرائب العامة ، فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنائها ، وذلك على تقدير أن الضريبة العامة هي فريضة مالية يلتزم الشخص بأدائها للدولة مساهمة منه في التكاليف والأعباء والخدمات العامة ، دون أن يعود عليه نفع خاص أو مباشر من وراء التحمل بها ، بما ينطوي عليه ذلك من تحميل المكلفين بها أعباءً ماليةً تقتطع من ثروتهم تبعاً لمقدرتهم التكلفية ، ومن ثم فإنه يتعين تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها ، وهو ما ارتبط من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية ورقابتها للسلطة التنفيذية ، ومن هنا كان القانون هو وحده وسيلة فرضها .

أما بالنسبة إلى الضرائب غير العامة والتكاليف المالية الأخرى ومن بينها الرسوم ، التي تستأدى جبراً مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها ، ويفيد منها دافعها عوضاً عن تكلفتها وإن لم تكن بمقدارها ، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكاً وسطاً ؛ بأن أجاز للسلطة التشريعية بأن تأذن للسلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها ، ولكن لم يشأ أن يجعل هذا الإذن مطلقاً وإنما جعله مقيداً بالقيود التي حددها الدستور ذاته ، وأخصها أن يكون التكليف بأدائها في (حدود القانون) الذي يقررها ، أي أن يتولى القانون فرضها وبيان حدودها وتخومها ويشي بملامحها ، مبيناً العريض من أحكامها ، دون أن يحيط بها في كل جزئياتها ، تاركاً للسلطة التنفيذية أن تستكمل ما نقص من جوانبها ، ومن ثم لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتجاوز حدود الرسم المقرر بالقانون ، إلا بإذن صريح يرد في القانون ذاته ، وفي حدود هذا الإذن ، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأحكام ، على خلاف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفويضها في فرض هذه الرسوم (في حدود القانون) .

وحيث إن القيود التي قيد بها الدستور السلطة التشريعية في تفويضها للسلطة التنفيذية ، في شأن الفرائض المالية الأخرى غير الضرائب العامة ، تتفق مع كون هذه الفرائض مصدراً

لإيرادات الدولة ، ووسيلة من وسائل تدخلها في التوجيه الاقتصادي والاجتماعي ، تأكيداً لإتاحة الفرص المتكافئة ، للحصول على الخدمات العامة ، التي تؤديها الدولة ، حتى لا تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها ، ولا يتم ذلك إلا بمسلك متوازن من المشرع ، لا يكتفي فيه بمجرد إقرار مبدأ فرض الرسم ، وإنما يتم تحديده في نطاق السياسة المالية ، التي تنتهجها السلطة التشريعية ، في مجال تحديد الإيرادات وضبط الإنفاق ، وكفالة تقديم الخدمات التي تلتزم بها الدولة على أساس من العدل الاجتماعي ، ولا يتنافى ذلك مع المرونة اللازمة في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة مع تكاليف أداء الخدمة ، طالما أن تعديلها بما يتناسب معها لا يكون دائماً بقانون في كل حالة على حدة ، وإنما يتم ذلك في الحدود التي بينها القانون الذي قررها ، أي بقرار من السلطة التنفيذية يقع في دائرة السلطة المقيدة ، ولا يتجاوز نطاق التفويض الممنوح من المشرع .

وحيث إنَّ المشرع الدستوري ، وإنَّ ذكر في المادة (١٠٧) من الدستور أهم إيرادات الدولة ، فقصر القيود سائلة البيان عليها على النحو المبين أعلاه ، إلا أنَّ تلك الإيرادات لا تشكل وحدها كل مصادر الدولة المالية ، وإنما هناك موارد مالية من نوع آخر تختلف عن مفهومي الضرائب والرسوم ، لم يشأ المشرع الدستوري أن يقيد السلطات الإدارية بشأنها بالقيود والقواعد اللازم اتباعها في تقرير الضرائب والرسوم ، ومن بين تلك الموارد أثمان المنتجات ومقابل الخدمات التي تُحصِّلها الجهات القائمة على إدارة أملاك الدولة ومرافقها العامة ، كمرافق الكهرباء والماء والاتصالات والطيران والنقل والصحة وغيرها ، وذلك لأنها موارد تتعلق بمنتجات وخدمات يؤديها المرفق العام الاقتصادي (صناعي أو تجاري) في الدولة ، وتناسب أثمانها مع الخدمات المؤداة ، فهي تقترب في طبيعتها من طبيعة السلع والخدمات التجارية ، وتدار وفقاً لأساليب الإدارة الاقتصادية ، ومن ثم لا تكتسب أثمانها وصف الضرائب أو مفهوم الرسوم ، وإنما تتحدد وفق مقتضيات العوامل الاقتصادية البحتة التي تحكم السوق التجارية ؛ من عرض وطلب ومنافسة تجارية وغيرها من الظروف ، وتخضع للتغيرات التي تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية ، ولذلك لم يقيد المشرع الدستوري إدارة المرفق العام الاقتصادي في تحديد أثمان هذه المنتجات بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٠٧) سائلة الذكر ، ومن ثم لا يشترط أن يصدر بتحديد قانون أو أن يتم فرضها بناءً على قانون ، وإنما تستقيم صحة تقريرها إذا ما

صدرت عن الجهة المنوط بها إدارة المرفق، في إطار الصلاحيات التي يمنحها لها التنظيم التشريعي للمرفق ذاته ، وتقدرها حسب عوامل السوق التجارية السائدة والمتغيرة .

وحيث إن المحكمة وهي تباشر الرقابة الدستورية يقتضيها ابتداءً ، وبحكم اللزوم، أن تتقف على حقيقة النصوص المطعون عليها بعدم الدستورية ، لتحديد مضامينها ومعانيها ومراميها ، قبل أن تقوم بمقابلتها بأحكام الدستور، تحرياً لمطابقتها معها أو خروجها عليها، ولا تنقيح في ذلك بالتفسير الذي يحدده أطراف الدعوى للنص ، ولا بالوصف الذي يسبغه المشرع ذاته على الموضوع الذي ينظمه ، ومن ثم يكون تحديد المحكمة للنصوص القانونية، سواء في معناها أو مغزاها، عملاً مبدئياً وسابقاً بالضرورة على الخوض في مناعيتها الدستورية . وحيث إنه في ضوء ما تقدم ، ولبيان حقيقة التكاليف التي قررتها القرارات المطعون عليها ، فإن الثابت من المادة الخامسة وتعديلاتها من القرارات المطعون عليها أنها تنص على فرض مبالغ محددة تتقاضاها وزارة الصحة من المنشأة التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً ولا تستطيع أن تكفل الرعاية الصحية للعاملين لديها كوحدة متكاملة، مقابل قيام الوزارة بتوفير خدمة الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشأة، وذلك بواقع مبلغ -/٣٠ ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني ، ومبلغ -/١٨ ديناراً سنوياً عن كل عامل بحريني ، ثم عدل ليكون مبلغ -/٤٢ ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني اعتباراً من أول يوليو ٢٠٠٦ ، ويعدل هذا المبلغ ليكون -/٥٤ ديناراً سنوياً اعتباراً من أول يناير ٢٠٠٧ تدفع على أقساط شهرية في نهاية كل شهر ، فإذا لم يتم السداد في الميعاد تفرض على المنشأة غرامة قدرها ٥٪ سنوياً عن المبالغ المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه، تسدد مع أصل المبلغ وتعتبر واجبة الأداء دون سند تنفيذي ، كما تنص المادة السادسة على أن تلتزم المنشأة بالتكاليف التي فرضها النص إلى حين حصولها على تصريح من وزارة الصحة في القيام بتوفير الرعاية الصحية لعمالها بنفسها ، كما أجازت المادة السابعة من القرار للمنشأة التي تقوم بتوفير الرعاية الصحية لعمالها بوسائلها الخاصة خلال فترة محددة في اليوم ، أن تطلب إلى الوزارة القيام نيابة عنها بتقديمها في الأوقات التي لا توفر فيها خدماتها ، مقابل تخفيض قيمة التكاليف المنصوص عليها في المادة الخامسة بنسبة يتفق عليها بين الوزارة والمنشأة ، بما مؤداه أن القرار أجاز للمنشأة طلب التصريح لها بالوسيلة البديلة التي تختارها لتنفيذ التزامها بتوفير الرعاية الصحية لعمالها ، وخيرها بين الحصول عليها عن طريق وزارة الصحة ، أو القيام بها بنفسها كوحدة متكاملة ، وينضوي

تحت ذلك التعاقد مع المؤسسات الصحية والمستشفيات الخاصة القادرة على توفيرها، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من القرار، وفي هذه الحالة يصدر قرار وزارة الصحة بالتصريح لها بذلك . وحيث إن الدولة ممثلة في وزارة الصحة هي القائمة على مرفق الصحة في مملكة البحرين ، وتكفل طبقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (٨) من الدستور الرعاية الصحية لكل مواطن ووسائل الوقاية والعلاج ، بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ، فإن الفقرة (ب) من المادة (٨) من الدستور أجازت للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج بإشراف من الدولة ووفقاً للقانون، فغدت الرعاية الصحية خدمة تقدمها الدولة في الأساس ، ويمكن أن يقوم بها الأفراد والهيئات ، لتصبح تلك الخدمة في الحالتين من طبيعة واحدة ، ويكون من ثم المقابل الذي يتم تحصيله نظير تلك الخدمة ، سواء للدولة ، ممثلة في وزارة الصحة ، أو للأفراد أو الهيئات الخاصة من ذات الطبيعة . متى كان ذلك ، وكانت وزارة الصحة تحصل من المنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً تكاليف الرعاية الصحية الأساسية التي تقدمها لها بالفئات التي حددتها المادة (٥) وتعديلاتها من القرارات المطعون عليها إلى حين حصولها على ترخيص من وزارة الصحة في القيام بتوفير تلك الرعاية بنفسها ، فلا تعدو هذه التكاليف أن تكون ثمناً أو مقابلاً لتلك الرعاية ، وليست رسماً بالمعنى القانوني، ومن ثم لا تخضع للضوابط الدستورية التي تخضع لها الضرائب والرسوم والتكاليف العامة الأخرى، ولا مخالفة فيها لأحكام المادتين (٣٢/أ) و(١٠٧) من الدستور.

وحيث إنه لا وجه لما تنعاه المؤسسة المدعية من مخالفة النص المطعون فيه لمجانية الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة طبقاً لحكم المادتين (٨/أ) و(٥/ج) من الدستور ، ذلك أنهما حينما ألزمتا الدولة بتأمين وكفالة الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج، لم تفرض أن تكون هذه الرعاية مجانية ، ومن ثم لا يتنافى الحصول على مقابل الخدمة مع كفالتها .

وحيث إن النص المطعون فيه - في النطاق المحدد سلفاً - لا يخالف أي حكم آخر في الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات .